Datum: 2026-08-21
Diarienummer: LOV 2026-000252

Alingsås Kommun
Projektenheten
441 81 Alingsås

Förslag till beslut

Ärendet: Anmälan om tillsyn av lekplats som tagits i bruk utan slutbesked
Fastighet: GRÄFSNÄS 1:19

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har 2026-05-27 startat ett tillsynsärende på fastigheten GRÄFSNÄS 1:19 efter att det kommit till nämndens kännedom att lekplatsen/byggnaden i ärende dnr 2025–000412 hade tagits i bruk utan att slutbesked hade meddelats.

Bygglov med startbesked för nybyggnad av lekplats har utfärdats 2025-11-11, D BlSb 2025–000982. I beslutet upplystes sökanden om att ett slutbesked ska ha meddelats innan åtgärden får tas i bruk, enligt 10 kap. 4 § PBL. Sökanden upplystes även om att byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om åtgärden tas i bruk utan slutbesked.

Ansökan om slutbesked inkom 2026-05-06. Det framkom dock, genom publicerade annonser, att lekplatsen hade öppnats för allmänheten den 5 maj 2026. Slutbesked för åtgärden medgavs 2026-05-07.

Bedömning

Enligt Plan-och bygglag (2010:900) 10 kap 4 § ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Av det som framgår i ärendet konstateras att lekplatsen/byggnaden har tagits i bruk utan slutbesked.

Bygg- och miljönämnden bedömer att överträdelse av plan-och bygglagen har skett enligt det som är förskrivet i 11 kap.5 § och att det finns förutsättningar för och behov av ingripande om påföljd enligt samma kapitel.

Förslag till beslut

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs byggnadsverksägaren Alingsås kommun, org. nr 16212000–1553, en sanktionsavgift på totalt 4 144 kr för att byggnaden har tagits i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Avgiften ska betalas till Alingsås kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga.

Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Yttrande

Enligt PBL 11 kap 58 §, innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Tjänsteskrivelsen skickats därmed till fastighetsägaren för yttrande.

Du får härmed möjlighet att senast 2026-09-10 lämna in synpunkter.

Beräkning av sanktionsavgift

Enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 18 § 2 p, för att ta en komplementbyggnad i bruk innan slutbesked har meddelats, och därigenom överträda 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), är byggsanktionsavgiften 4 144 kronor, se bilaga.

Handlingar som tillhör beslutet

Anmälan om tillsyn, upprättat 2026-05-27
Annons 2 st, inkomna 2026-05-27
Beräkning av sanktioner, upprättat 2026-08-21
Bygglov med startbesked, expedierat 2025-11-11

Lagrum

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift.

Enligt 11 kap. 52 § PBL byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Enligt 11 kap 53 § PBL en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt 11 kap. 53 a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Enligt 11 kap 54 § PBL en byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen.

Enligt 11 kap. 58 § PBL, innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråk.

För bygg- och miljönämnden

Aferdita Jashari
Byggnadsinspektör

Expedieras till: Fastighetsägare delg. kv.